福州市长乐区市场监督管理局
行政处罚决定书

榕长市监首处罚〔2025〕33号

当事人:福州市长乐区首占镇卫生院

主体资格证照名称:事业单位法人证书

统一社会信用代码:12350182488478170 6

住所(住址):福州市长乐区首占镇首占村

法定代表人（负责人、经营者）:陈凤鸣

2025 年 5 月 29 日，我局收到福州市长乐医疗保障局的《案件线索移送函》（长医保案移送字〔2025〕第 004 号），函件内容表明福州市长乐区首占镇卫生院涉嫌存在重复收费、超标准收费等违法违规行为。

2025 年 6 月 11 日我局执法人员根据《案件线索移送函》（长医保案移送字〔2025〕第 004 号）到福州市长乐区首占镇卫生院实地核查，现场该院院长陈凤鸣表示长乐医疗保障局的《案件线索移送函》所述违法行为确有存在，为进一步查明案件情况，我局当日对当事人予以立案调查。

2025 年 7 月 1 日，我局执法人员到福州市长乐区首占镇卫生院开展现场取证调查，调阅了涉案耗材的进货验收、使用收费等证据资料及涉案医疗服务项目收费情况，现场拍照留证，并提取了相关证据材料复印件。

2025 年 7 月 14 日、2025 年 10 月 10 日，办案人员在首占市场监督管理所办公室内两次对当事人法定代表人陈凤鸣进行询问调查，获取《询问笔录》2 份，陈凤鸣提供当事人《事业单位法人证书》复印件、当事人法定代表人陈凤鸣《居民身份证》复印件、当事人《医疗

机构执业许可证》复印件各 1 份，当事人现场提供了相关收费明细、说明报告、费用清单等证据材料。

2025 年 10 月 23 日，我局就本案相关事宜向福州市长乐区医疗保障局发函《关于商请明确福州市长乐区首占镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》（长市场监管函〔2025〕135 号）。

2025 年 10 月 31 日，我局收到福州市长乐区医疗保障局《关于明确福州市长乐区首占镇卫生院涉嫌不执行政府指导价涉及患者自费金额和定性的复函》1 份。本案未采取强制措施。

经查，当事人已办理事业单位法人证书、医疗机构执业许可证，属于非营利性(政府办)医疗机构，根据《福建省医疗服务价格管理暂行办法》第三条的规定，当事人提供的医疗服务实行政府指导价。当事人对医疗服务价格收费相关政策是了解的，院内各项诊疗项目费用参照《福州市医疗机构服务价格项目及市县公立医院医疗服务价格》的内容进行定价，相关定价费用属于政府指导价，并使用医保保障金进行核销。当事人存在以下价格违法行为：

（一）部分医用耗材违反医用耗材“零差率”规定：

（1）医用激光胶片（国家编码 C1402022590000612022）：2024 年 1 月 30 日后采购单价为 16 元/片，由于当事人院内收费系统未及时对该类耗材价格更新调整，该类耗材于 2024 年 1 月 31 日出库使用起至 2024 年 6 月期间，仍以 16.5 元/片（之前该类耗材采购销售价）对外收费，未按该类耗材购进价格销售使用，进销差价 0.5 元/片，涉及 490 片，累计多收取费用 245 元。即此项当事人违法所得为 245 元。

（2）一次性使用精密过滤输液器（国家编码

C1423012020000103896）：2024 年 3 月 13 日后采购单价为 1.75 元/支，由于当事人院内收费系统未及时对该类耗材价格更新调整，于 2024 年 4 月 28 日该类耗材出库使用起至 2024 年 5 月期间，有 37 支仍以 7.5 元/支(之前该类耗材采购销售价)对外收费,共计收费 277.5 元,未按该类耗材购进价格销售使用，进销差价 5.75 元/支，累计多收取费用 212.75 元。即此项当事人违法所得为 212.75 元。

（二）部分医疗服务项目存在重复收费、超标准收费、串换诊疗项目收费等变相提高收费标准：

（1）灸法项目重复收费：该院此项目收费标准是该院按照《福州市医疗保障局 福州市卫生健康委员会关于重新公布福州市医疗机构服务价格项目及有关问题的通知》（榕医保文【2019】15 号）文件之附件 1《福州市医疗机构服务价格项目及市县公立医院医疗服务价格》文件规定“以人次收费”（该院此项服务收取标准为 15.3 元/次）。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间，该院在对患者开展该项目检查时，却是以按部位来收费的，涉及 28 人次（这 28 人次诊疗服务项目均为每次 2 个部位），每次收取 30.6 元，每次多收了 15.3 元，累计多收取 428.4 元，涉及患者自费金额为 218.18 元（经福州市长乐医疗保障局函件确认）。即此项当事人违法所得为 218.18 元。

（2）彩色多普勒超声常规检查项目超标准收费：该院此项目收费标准是该院按照《福州市医疗保障局 福州市卫生健康委员会关于重新公布福州市医疗机构服务价格项目及有关问题的通知》（榕医保文【2019】15 号）文件之附件 1《福州市医疗机构服务价格项目及市县公立医院医疗服务价格》文件规定“每个部位只收费一次”（每个

部位收费 72 元，第二个部位按 61 元/次收费）。该院在 2023 年度，在开展该项目检查时，对患者第二个部位收费时是以 72 元/次收取的，涉及 12 人次，累计多收取费用 132 元，其中患者自费金额为 55.97 元（经福州市长乐医疗保障局函件确认）。即此项当事人违法所得为 55.97 元。

（3）串换诊疗项目收费（“ABO 血型鉴定”与“ABO 血型鉴定（微柱法）”串换）：该院按照《福州市医疗保障局 福州市卫生健康委员会关于重新公布福州市医疗机构服务价格项目及有关问题的通知》（榕医保文【2019】15 号）文件之附件 1《福州市医疗机构服务价格项目及市县公立医院医疗服务价格》文件规定，“ABO 血型鉴定”项目正常收费标准是 8 元/次，“ABO 血型鉴定（微柱法）”项目正常收费标准是 15 元/次。2023 年 9 月 30 日，患者赵金木实际接受的是 ABO 血型鉴定（普通）项目，该院对其是以 ABO 血型鉴定（微柱法）项目予以收费 15.40 元，超出规定收费标准金额为 7.7 元，此项违规收费 1 人次，其中患者自费金额为 3.85 元（经福州市长乐医疗保障局函件确认）。即此项当事人违法所得为 3.85 元。

上述 3 项医疗服务价格收费执行医保收费政策，涉及人数、次数和多收费用均经当事人及福州市长乐医疗保障局核对和确认，当事人向患者个人支付部分多收费用为 278 元（218.18+55.97+3.85），违法所得合计 278 元。

综上，当事人上述本案涉及违规收费的 2 种医用耗材销售及 3 项医疗服务项目违法所得总计为 735.75 元（245+212.75+218.18+55.97+3.85）。

另查明，福州市长乐区医疗保障局 2024 年 9 月 11 日对福州市长

乐区首占镇卫生院发文《关于对福州市长乐区首占镇卫生院的稽核决定书》（榕医保行为监测长稽【2024】36号）已对该院2024年度全覆盖检查违规费用148585.11元全部追回，也包含了本案上述2类医用耗材及三个医疗项目违法所得735.75元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2025年5月29日我局执法人员收到来自福州市长乐医疗保障局的《案件线索移送函》（长医保案移送字（2025）第004号）及附件材料1份，证明案件线索来源；

2.2025年6月11日、2025年7月1日分别对当事人现场检查，制作的现场笔录2份，现场照片7张，现场提取：（1）医用激光胶片（国家编码 C1402022590000612022）2023年以来供货商资料及进货凭证，药库胶片采购入库明细、出库明细各1页、药品采购验收入库单5页（流水号1040782、流水号1191688、流水号1191675、流水号1345846、流水号1470243）、药品（物资）出库单4页（申领单号：NO.921325 NO.1051917 NO.1190357 NO.1312080）、2023-2025年的放射科胶片使用盘点表3页；（2）一次性使用精密过滤输液器 带针（国家编码C1423012020000103896 、单价7.5元）采购验收入库单2页（流水号1094878、流水号1142561），药品（物资）出库单3页（申领单号：NO.979750、NO. 1051673、NO.1061121）、一次性使用精密过滤输液器 带针（国家编码C1423012020000103896 、单价1.75元）药品采购验收入库单5页（流水号1216341、流水号1250494、流水号11329446、流水号1453657、流水号 1542127），药品（物资）出库单6页（NO.1087352、NO. 1100783、NO. 1159902、NO. 1275725、NO. 1368527、NO. 1403076）、一次性使用精密过滤输液器 带针（国家编码C1423012020000110021、单价14.26元）、药品采购验收入库单、出库单各1页（2022年7月29日采购数量为960支，采购单价为14.26元/支）、一次性使用精密过滤输液器2024年第三季度-2025年第二季度每季

度的耗材盘点表及相关明细一份；（3）灸法项目2023年1月1日至2024年7月31日灸法收费次数为2次的门诊费用清单共计28张；（4）彩色多普勒超声波常规检查项目2份日清单（患者张爱华住院费用日清单、患者朱迈居门诊费用日清单）：①患者张爱华，日期：20230815，项目编码：002203010010400-22030100104 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 1次 单价为72元/次、002203010010200-22030100102 腹部彩色多普勒超声常规检查 1次 单价为72元/次；②患者林瑞新，日期20230330，项目编码：002203010010200-22030100102 腹部彩色多普勒超声常规检查 1次单价为72元/次、002203010010500-22030100105 彩色多普勒超声常规检查（第二个部位起每次部位收） 1次 单价为72元/次，证明当事人涉案价格收费数据确有存在违规行为及当事人履行了耗材进货查验制度的情况；

3.2025年7月14日，对当事人制作的第1次询问笔录，当事人提供的（1）“关于胶片耗材销售数量的说明”1份、各科室统计的放射科医师收取胶片的“溢价胶片收费明细”1页（2024年1月30日至2024年6月7日）；（2）“关于输液器溢库原因的报告”1页、“关于一次性使用精密过滤输液器带针领用记录不全造成出库数量大于收费数量的说明”1页、（3）“关于灸法收费价格低于标准价格的说明”及公示图片各1页、（4）“关于彩色多普勒超声常规检查收费的说明”1页，彩色多普勒超声波常规检查12次违规收费统计清单1页、《福州市长乐区首占镇卫生院门诊费用日清单》11份16页，证明当事人违反医用耗材“零差率”销售规定、存在重复收费、超标准收费的具体违法事实；

4.2025年10月10日，对当事人制作的第2次询问笔录，当事人提供的“单价7.5元 C1423012020000103896 一次性使用精密过滤输液器日门诊核算（日期2025-07-11 00：00：00至2024-05-31 23：59：59）及住院核算（日期2023-07-31 00：00：00至2024-04-27 23：59：59）用明细统计表”各1页、 “单价1.75元 C1423012020000103896

一次性使用精密过滤输液器 溢价收费（37只）数据清单1页及37份患者的门诊/住院费用日清单、“关于ABO血型鉴定收费的说明”1页及“患者赵金木 门诊费用日清单1份2页，证明当事人违反医用耗材“零差率”规定销售收费及存在串换诊疗项目收费的违法事实；

5.当事人法定代表人陈凤鸣提供的其本人《居民身份证》复印件、《事业单位法人证书》复印件、《医疗机构执业许可证》复印件各1份，证明当事人的基本情况；

6.2025年10月23日我局向福州市长乐区医疗保障局发函《关于商请明确福州市长乐区首占镇卫生院涉嫌不执行价格相关规定案有关事项定性的函》（长市场监管函〔2025〕135号）1份及2025年10月31日我局收到福州市长乐区医疗保障局《关于明确福州市长乐区首占镇卫生院涉嫌不执行政府指导价涉及患者自费金额和定性的复函》及附件1份，用以确认当事人违规收费、不执行政府指导价、涉及患者自费金额和定性；

7.福州市长乐区医疗保障局2024年9月11日对福州市长乐区首占镇卫生院发文《关于对福州市长乐区首占镇卫生院的稽核决定书》（榕医保行为监测长稽【2024】36号）及附件《福州市长乐区首占镇卫生院2024年度全覆盖检查违规行为汇总表》1份、定点医疗机构月费用审核汇总表（经福州市医疗保障服务行为监测中心盖章）1页，证明当事人涉及违法收费的金额已经被福州市长乐区医疗保障局全部追缴，当事人已无法退费，我局亦无需在再另行没收当事人的违法所得；

8.福建省市场监管智慧应用一体化平台查询记录1页，证明当事人为首次违法。

2025年12月19日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未提出陈述申辩。

根据上述事实，本局认为当事人作为福州市长乐区一家非营利性

医疗机构，根据《福建省医疗服务价格管理暂行办法》第三条的规定，当事人提供的医疗服务实行政府指导价。应当认真组织学习并严格贯彻执行《福州市医疗保障局 福州市卫生健康委员会关于重新公布福州市医疗机构服务价格项目及有关问题的通知》（榕医保文【2019】15号）文件规定、落实《福州市物价局 福州市卫生和计划生育委员会福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于城市公立医院医药价格改革的实施意见》中公立医疗机构药品、医用耗材“零差率”销售政策。

（一）当事人医疗服务项目中存在重复收费、超标准收费、串换诊疗项目收费的违规收费行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(六)项“采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的”规定的价格违法行为。

（二）当事人未实行“零差率”多收取医用耗材费用的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(一)项“超出政府指导价浮动制定价格”规定的违法行为。

自由裁量理由等其他需要说明的事项：

当事人知晓相关价格政策并下发科室学习，违法原因系个别医师未认真执行、工作人员操作失误所致。案发后，当事人已于2024年

6 月积极整改，重新公示收费标准，加强内部培训，调整收费系统，并向福州市医疗保障服务行政监测中心长乐分中心提交整改报告，上缴了多收取的违规费用 14585.11 元（已包含本案违法收费的违法所得 735.75 元）。目前相关收费项目已按规定标准执行。

鉴于当事人系初次违法，积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理机关行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项的规定可以依法予以从轻处罚的情况，因此对当事人予以从轻处罚。

处理意见及依据：

当事人未实行“零差率”多收取医用耗材费用、医疗服务项目中存在重复收费、超标准收费、串换诊疗项目收费等变相提高收费标准的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(一）、（六）项的规定，参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》代号JG-1中从轻情节“有违法所得的,可处违法所得1.5倍以下的罚款”,对当事人责令改正价格违法行为，并作出如下处罚：罚款1103.63元。

当事人自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭本行政处罚决定书随附的缴款通知书缴纳罚款（罚没款），根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）项的规定，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向福州市长乐区人民政府申请复议；也可以在六个月内依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）

2025年12月29日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。